

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 15 26 PM 2:39
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1149

INFORME POSITIVO

15 10 de septiembre de 2026



AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, previo estudio y consideración del P. del S. 1149 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1149 tiene como objetivo *enmendar el inciso 2 de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de flexibilizar el uso de la licencia por enfermedad mediante una licencia especial a ser solicitada por el empleado en situaciones de tratamiento prolongado relacionado a sus hijos o hijas, familiar, personas bajo su custodia o tutela legal, o personas que convivan bajo el mismo techo; y para otros fines relacionados.*

INTRODUCCION

La Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" establece el marco general de administración de recursos humanos del servicio público en Puerto

Rico reconoce, como política pública que los servidores públicos son el recurso más importante del Gobierno. Entre los beneficios marginales que consagra la Ley 8-2017, *supra*, se encuentra la licencia por enfermedad, la cual se acumula a razón de un día y medio (1.5) por mes, hasta un máximo de noventa (90) días al finalizar cualquier año natural,

Como parte de estos beneficios, la Ley 8-2017, *supra*, dispone que el empleado puede utilizar hasta un máximo de cinco (5) días al año, de los días acumulados por enfermedad, siempre que mantenga un balance mínimo de doce (12) días.

La presente medida no crea un nuevo beneficio ni aumenta el número de días de licencia de enfermedad que acumula el empleado. La medida flexibiliza su uso, atendiendo una situación particular y meritoria mediante una excepción delimitada y razonable.

Según la experiencia en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, flexibilizar el uso de números de días por enfermedad demuestra que la flexibilización no afecta la operación del patrono, sino que mejora la retención y el compromiso del personal.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad en el estudio y evaluación del proyecto le solicito memoriales explicativos a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OGP) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF). Habiéndose recibido en la Comisión los comentarios solicitados, expresamos cada posición sobre los propósitos de esta medida.

Oficina para la Transformación y Administración de los Recursos Humanos

(OATRH)

La OATRH, conforme a la Ley 8-2017, tiene la función de asesorar a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa en materia de relaciones laborales y administración de recursos

humanos en el servicio público. Entre sus deberes está garantizar la transparencia en la aplicación del principio de mérito y, además, implantar el Sistema de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. También ofrece asesoramiento y asistencia especializada en asuntos laborales y de recursos humanos a las agencias de la Rama Ejecutiva.

En cuanto a la medida propuesta, se reconoce el fin loable del legislador: ampliar las alternativas de los empleados públicos para utilizar la licencia de enfermedad cuando se trate de condiciones de salud que requieren tratamientos prolongados, continuos o recurrentes, incluso dentro del núcleo familiar, y que requieren tiempo adicional.

Se indica que, a pesar de lo anterior, no se plantean objeciones a la aprobación; no obstante, se recomienda auscultar la opinión de la AAFAF y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por ser organismos que atienden los asuntos fiscales. Por ello, se brinda deferencia al análisis y comentarios que puedan presentar dichas entidades.

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), conforme a la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, tiene entre sus responsabilidades promover y proteger los intereses y el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, procurar mejores condiciones de vida y trabajo, fomentar oportunidades de empleo y propiciar la paz laboral. Asimismo, tiene funciones relacionadas con la formación y capacitación de los recursos humanos necesarios para atender las necesidades del sector laboral.

En cuanto a la medida propuesta, el DTRH reconoce que la intención legislativa es flexibilizar el uso de la licencia de enfermedad para atender una situación particular y meritoria, mediante una excepción delimitada y razonable. Según se desprende de la medida, el cambio propuesto **no crea un nuevo beneficio ni aumenta la cantidad de días de licencia de enfermedad que acumula el empleado**, sino que modifica las condiciones para su utilización.

No obstante, el DTRH señala que **no tiene jurisdicción sobre la materia cuando se trata de empleados públicos**. La responsabilidad de presentar la posición oficial de la Rama Ejecutiva respecto a los asuntos relacionados con los empleados públicos corresponde a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH). Por tal razón, el DTRH da deferencia a la opinión que pueda emitir dicho organismo.



El DTRH expresa que considera **acertada la intención legislativa de la medida**; sin embargo, aclara que su jurisdicción se limita al sector laboral privado y a aquellas corporaciones públicas que realizan negocios como entidades privadas. Por consiguiente, aunque favorece la intención de flexibilizar el uso de la licencia de enfermedad bajo las circunstancias contempladas, corresponde a la OATRH evaluar y expresar la posición oficial sobre su aplicación al servicio público.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), como organismo asesor y auxiliar de la Gobernadora en asuntos presupuestarios, programáticos, de gerencia administrativa y fiscales, evaluó el Proyecto del Senado 1149 desde la perspectiva de su impacto presupuestario y de su implementación.

La OGP señala que la medida **no crea una nueva licencia con paga ni aumenta el número de días de licencia acumulada de los empleados públicos**, sino que flexibiliza el uso de licencias previamente acumuladas. Por tal razón, concluye que el proyecto **no representa un impacto fiscal adicional para el Gobierno**.

En cuanto a su implementación, la OGP recomienda que la reglamentación establezca criterios específicos y que las agencias desarrollen protocolos internos claros, mecanismos de validación y salvaguardas que permitan garantizar la continuidad de

las operaciones gubernamentales. Asimismo, recomienda establecer métricas de evaluación y monitoreo que permitan medir el efecto de la medida en la retención y el bienestar de los empleados públicos.

De igual forma, la OGP aconseja incorporar al reglamento componentes de **orientación y capacitación para supervisores y empleados**, con el propósito de promover una aplicación uniforme de la medida, reducir la discrecionalidad administrativa y asegurar su cumplimiento adecuado. Finalmente, **la Oficina de Gerencia y Presupuesto avala la aprobación del Proyecto del Senado 1149.**

Autoridad de Asesoría Financiera Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

 La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), creada mediante la Ley 2-2017, tiene entre sus responsabilidades actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Asimismo, funge como ente de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF), incluyendo la supervisión y administración del Plan Fiscal certificado bajo PROMESA y la vigilancia de su cumplimiento por parte de los componentes del Gobierno.

Al evaluar el Proyecto del Senado 1149, la AAFAF señala que su análisis debe considerar la compatibilidad de la medida con el **Plan Fiscal certificado, PROMESA, el presupuesto balanceado, el principio de neutralidad fiscal y los demás parámetros fiscales aplicables al Gobierno de Puerto Rico.**

Desde la perspectiva fiscal, la AAFAF reconoce que la medida no crea una nueva licencia ni aumenta los días que los empleados públicos acumulan por concepto de enfermedad. No obstante, destaca que el proyecto **amplía significativamente el uso autorizado de una licencia con sueldo ya acumulada**, al permitir el uso de hasta quince (15) días anuales, bajo determinadas circunstancias familiares, en lugar del máximo

ordinario de cinco (5) días actualmente dispuesto para el cuidado de familiares o personas bajo custodia o tutela.

La AAFAF entiende que esta ampliación puede tener implicaciones fiscales indirectas, toda vez que el uso efectivo de esos días podría generar ausencias adicionales durante la jornada laboral y, dependiendo de las circunstancias, requerir sustitución de empleados, redistribución de funciones, pago de horas extra, atrasos operacionales o ajustes en la prestación de servicios públicos.



Aunque reconoce el propósito loable de la medida, la AAFAF expresa **interrogantes de naturaleza fiscal que considera deben ser aclaradas durante el proceso de evaluación legislativa**. Por ello, recomienda que la Comisión solicite y considere los comentarios de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), señalando que brindará deferencia a las recomendaciones que dichas entidades formulen en el ámbito de sus respectivas competencias

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales certifica que el **P. del S. 1149** no impone una obligación económica adicional en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, reconociendo la importancia del **Proyecto del Senado 1149** entiende que esta medida no solo es justa, sino que también necesaria para abordar las realidades actuales que enfrentan los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico.

 Luego de evaluar el P. del S. 1149 y los comentarios de las agencias consultadas, la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales entiende que la medida constituye una alternativa razonable para atender las necesidades de salud de los empleados públicos y sus familias. La medida no crea una nueva licencia ni aumenta los días de enfermedad que puede acumular el empleado, sino que flexibiliza el uso de días ya acumulados bajo circunstancias particulares y meritorias. La OATRH y el DTRH no presentan objeciones a su aprobación, mientras que la OGP concluye que no existe un impacto fiscal adicional y avala la medida. Aunque la AAFAF plantea posibles efectos fiscales indirectos, estos pueden atenderse mediante la reglamentación y los mecanismos administrativos correspondientes.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo del **P. del S. 1149**, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,



Luis Daniel Colon La Santa
Presidente

Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales